

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4832/2536

นาง กา ญจนา พรหมขุติ มา
นาย เกียรติก้อง เ ทศ ประทีป
นางสาว สม จิต เจะกุนิ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 287

บ้านพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการขายฝาก จึงมิใช่ทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา การที่โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้โจทก์เข้าครอบครองบ้านพิพาทนั้นเป็นการใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของโจทก์จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดไว้มิใช่เป็นการบังคับคดี หรือบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่เข้าเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในอันที่ผู้ร้องจะขอถอนส่วนบ้านพิพาทได้ ทั้งนี้ เพราะการร้องขอถอนส่วนได้แก่การที่บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ ร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น หรือขอให้เอาเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาชำระหนี้ของตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 หรือ 289 แล้วแต่กรณี

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวาร และส่งมอบบ้านพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม

โจทก์จึงขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดการให้โจทก์ครอบครองบ้านพิพาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์ยึดบ้านพิพาท และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินเป็นของผู้ร้องกับจำเลยซึ่งได้มาระหว่างเป็นสามีภริยาผู้ร้องจึงมีกรรมสิทธิ์เครื่องหนึ่ง ขอให้มีการสั่งกันส่วนของผู้ร้องออกจากการบังคับคดี

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องเจตนาประวิงการบังคับคดีคำร้องต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเช่นเดียวกับการยื่นร้องขัดทรัพย์ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้กันส่วนเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดถึงหนึ่งให้ผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามที่ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องมีสิทธิขอกันส่วนบ้านพิพาทหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าบ้านพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการขายฝากบ้านพิพาทจึงมิใช่ทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่อย่างใด การที่โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้โจทก์เข้าครอบครองบ้านพิพาทนั้น เป็นการใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของโจทก์จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดไว้มิใช่เป็นการบังคับคดีหรือบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในอันที่ผู้ร้องจะขอกันส่วนบ้านพิพาทใน

คดีนี้ได้ ทั้งนี้เพราะการร้องขอกันส่วน ได้แก่การที่บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของ
บุริมสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ ร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มี
การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น หรือขอให้เอาเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่าย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาชำระหนี้ของตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 หรือ 289 แล้วแต่กรณีศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้กันส่วนเฉพาะเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดรวม 5 รายการ ให้แก่ผู้ร้อง
กึ่งหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลย
เนื่องจากจำเลยขายฝากบ้านพิพาทให้แก่โจทก์และไม่ไถ่ถอนภายในกำหนด บ้าน
พิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
491 เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย และบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้าน
พิพาทและส่งมอบบ้านพิพาทคืนให้แก่โจทก์ ผู้ร้องจึงจะมายื่นคำร้องขอกันส่วนโดย
อ้างว่าโจทก์ยึดบ้านพิพาทอันเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องกับจำเลยได้มาระหว่างเป็นสามี

ภริยากันผู้ร้องจึงมีกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านครึ่งหนึ่งหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะบ้านพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ตั้งแต่ครบกำหนดระยะเวลาไถ่ตามสัญญาขายฝากระหว่างโจทก์จำเลยแล้ว ทั้งการที่ผู้ร้องจะใช้สิทธิร้องขอกันส่วนได้ตามมาตรา 287 จะต้องเป็นเรื่องที่มีการบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่คดีนี้มิได้มีการบังคับคดียึดบ้านพิพาทหากเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ขับไล่จำเลย และบริวารออกไปจากบ้านพิพาทต่อมาโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขับไล่จำเลย และบริวารแล้วส่งมอบการครอบครองบ้านพิพาทให้โจทก์เข้าครอบครองเท่านั้น คดีคงมีการยึดทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในบ้านพิพาทชำระหนี้ค่าเสียหายโจทก์ตามคำพิพากษาเท่านั้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาจึงพิพากษาให้กันส่วนเฉพาะเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดรวม 5 รายการ ให้แก่ผู้ร้องกึ่งหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดโดยอ้างว่า เป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องกับจำเลย หามาได้ระหว่างเป็นสามีภริยา ผู้ร้องจึงมีกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยครึ่งหนึ่งนั้น มูลเหตุตามคำพิพากษาของจำเลยจะต้องมิใช่หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาเพราะหากหนี้ของโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาแล้ว ภริยาหรือสามีก็ไม่มีสิทธิร้องขอกันส่วนของตน (คำพิพากษาศาลฎีกา 1726/2524, คำพิพากษาศาลฎีกา 855/2518) ดังนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2478/2533 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ที่ผู้ตายได้ก่อขึ้นระหว่างที่ผู้ตายกับผู้ร้องเป็นสามีภริยากันและร่วมกันประกอบกิจการโรงงาน อันเป็นหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2490 ดังนั้นทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาขายทอดตลาดแม้ผู้ร้องจะมีกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิขอกันส่วนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5696/2533 ทรัพย์พิพาทเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องและจำเลยได้มาในระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรส จำเลยได้นำทรัพย์พิพาทไปจำนองไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้ของส. บุตรของจำเลยและผู้ร้องซึ่งผู้ร้องให้ความยินยอม หนี้จำนองที่เกิดขึ้นในระหว่างสมรสจึง

ถือเป็นหนี้ร่วมกันที่จำเลยกับผู้ร้องต้องรับผิดชอบร่วมกัน ส. ฎกธนาคารฟ้องเรียกหนี้กู้
จำเลยกล่าวว่าทรัพย์พิพาทจะถูกยึดจึงขอกู้เงินจากโจทก์เพื่อนำไปชำระหนี้แก่ธนาคาร
เพื่อไถ่ถอนจำนอง เมื่อหนี้จำนองเป็นหนี้ร่วมกันและเงินที่นำไปชำระหนี้จำนองก็เป็น
ส่วนหนึ่งของหนี้ตามฟ้องซึ่งผู้ร้องกับจำเลยจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผู้ร้องเป็นภริยาของ
จำเลยไม่มีสิทธิร้องขอกันส่วน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 679/2532 การร่วมกันกระทำ
ละเมิดเป็นหนี้ร่วมธรรมดา โจทก์มิได้ฟ้องผู้ร้องเป็นจำเลยด้วย ย่อมจะบังคับคดีให้
กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่เหนือสินสมรสมิได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ทั้งการทำละเมิดของจำเลยก็เป็นการเฉพาะตัวของผู้
กระทำโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอันจำเป็นในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับสิน
สมรส หรือเกิดจากการงานที่ผู้ร้องกับจำเลยทำด้วยกันในฐานะที่เป็นสามีภริยากันจึง
ไม่เป็นหนี้ร่วมตามนัยมาตรา 1490 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้ร้องไม่
ต้องผูกพันในมูลหนี้ดังกล่าว และมีสิทธิร้องขอกันส่วนของตนได้ สิทธิชัยลีลาโสภิต